



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019
מס' בקשה: 5/1072/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים:

1. לויין פריימן יערה
2. לויין פריימן אילן
- באמצעות ב"כ: עו"ד לויין עליזה
- הרצל 182 רחובות
- טל': 0505276597 פקס: 089465026
- דוא"ל: levine-a@zahav.net.il

נגד

המשיבים:

1. נציגות הבית המשותף ברחוב לויטן יצחק 8, תל אביב
2. אביר עדי
3. קליין איריס
4. עמית פונר נעמה
5. לימור יחיאל
6. נשר מיה
7. ארליך יוכבד
8. רום אדם
9. גל שפרה
10. וילדר דן
11. ברויאר אילנה
12. דייויד שולמן
13. חטיבה נירה
14. הרמן חצרוני שרון
15. גואטה פנינה
16. מאור אורה
17. סירוטה אביגדור יוסף
18. מילשטיין מאיר
19. אווה רענני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019
מס' בקשה: 5/1072/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר לוי
המרכבה 31, חולון
טל': 0545587767 פקס: 1599566499
דוא"ל: amir.levy@012.net.il

החלטה

1. בקשה להארכת מועד לביצוע חיוב שנקבע בפסק דין.
2. עניינה של הבקשה וההליך העיקרי בבית ברחוב לויטן יצחק 8 בשכונת נווה אביבים בתל אביב, המהווה אחד מ-7 בניינים המהווים בית משותף הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 294 בגוש 6630 (להלן - "הבית המשותף").
3. המבקשים, הנתבעים בהליך העיקרי, הם בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 164 (להלן - "המבקשים").
4. המשיבים, התובעים בהליך העיקרי, הם נציגות הבית המשותף ובעלים של דירות בבית המשותף (להלן - "המשיבים").
5. ביום 8.8.2023 ניתן פסק דין בהליך העיקרי, המורה חיוב המבקשים, ביחד ולחוד, לסגור פתח דלת שפערו בקיר פנימי בדירתם, המהווה קיר נושא, תוך השבת מצב הקיר לקדמותו באופן מלא. זאת, עד ליום 9.10.2023 (60 ימים), ובהתאם להוראות כמפורט בפסקאות 54-55 לפסק הדין.
6. כנטען בבקשה, המבקשים מכרו דירתם לאחרים בהתאם להסכם מכר מיום 6.8.2023, תוך שנרשמה לטובת הרוכשים הערת אזהרה. המבקשים והרוכשים מקבלים פסק הדין, אך עותרים לקבלת ארכה של 60 ימים נוספים לביצוע. זאת, משהמבקשים אינם מתגוררים בארץ, הדירה ריקה ופנויה, במועד שנקבע לביצוע פסק הדין טרם תימסר החזקה בדירה לרוכשים וביצוע העבודות יהא בניגוד להסכם המכר. הבקשה נתמכה בתצהיר המבקשים ובתצהיר הרוכשים, אשר צורפו לאחר הגשת הבקשה, בהתאם להחלטה מיום 15.8.2023.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019
מס' בקשה: 5/1072/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. המשיבים מתנגדים לבקשה. זאת, הן מטעמים פרוצדורליים שעיקרם אי הגשת תצהיר תימוכין לטענות העובדתיות שביסוד הבקשה, אשר כאמור תוקנו, הן לגופם של דברים, משאין בבקשה כדי ללמד העדר יכולת המבקשים לבצע פסק הדין, ובפרט משאין ביחסים הפנימיים שבין המבקשים לרוכשים כל רלוונטיות לסכסוך שבין הצדדים לתביעה דנן, משברי כי היה על המבקשים להיערך למתן פסק הדין ולביצועו.

8. הדין עם המשיבים.

9. עקרון הוא בשיטת משפטנו כי עם מתן פסק הדין מסיים בית המשפט מלאכתו וממזה את סמכותו, בבחינת סופיות הדין. לאחר מתן פסק הדין, שוב אין בידי בית המשפט להידרש לנושא ההתדיינות, להוסיף על החלטתו, לגרוע ממנה או לתקנה, אלא במסגרת המותרת לו על פי חוק, והיא בגדרי תיקון טעות, כמשמעותה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 או במסגרת הבהרה הניתנת על-ידי בית המשפט לפסק הדין לצורך ביצועו על פי בקשת ראש ההוצאה לפועל, מכוח סעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (ע"א 9085/00 שטרית נ' אחים שרבט חברה לבנין בע"מ, פ"ד נז(5) 462, 475 (2003); ע"א 9357/09 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עמיר, פסקה 5, פורסם ב"נבו" (10.3.2010); ע"פ 2249/18 מדינת ישראל נ' פלוני, פסקה 8, פורסם ב"נבו" (7.1.2019)).

10. הבקשה שלפניי אינה באה בגדרי הוראות החוק, המתירות לבית המשפט - בהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, למפקח על רישום מקרקעין - להידרש שוב לפסק דינו לאחר שקם מכיסאו. בתוך כך, לשנות הוראות פסק הדין לעניין מועד שנקבע בגדרו לביצוע חיוב מושא פסק הדין, עניין מהותי הקשור להכרעה השיפוטית.

11. אשר לסמכות טבועה המוקנית לבית המשפט להאריך מועד שנקבע בפסק דין, מורנו ההלכה הפסוקה, כי השימוש בסמכות זו ייעשה אך במקרים חריגים כדי למנוע תוצאה קשה או בלתי צודקת באופן קיצוני (ראו גם: רע"א 4088/14 בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל, פורסם ב"נבו" (2.7.2014)). זאת, בשל הפגיעה בעקרון סופיות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/701/2019
מס' בקשה: 5/1072/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיון. במיושם לענייננו, לא מצאתי בטעמי הבקשה נסיבות חריגות המצדיקות שימוש בסמכות זו, משאין די בהימצא המבקשים בחוץ לארץ ובמכירת דירתם לאחרים, כדי למנוע תוצאה קשה ובלתי צודקת באופן קיצוני. הסכם המכר לא צורף לבקשה ופסקה שצוטטה ממנו דווקא מלמדת כי הרוכשים מקבלים על עצמם במפורש תוצאת פסק הדין, ובכלל זאת "מקבלים על עצמם לבצע על חשבונם כל תוצאה שתקבע בפסק הדין, אם תתקבל תביעת התובעים או חלקה", ללא סייג. מכל מקום, כנטען, דירת המבקשים ריקה ופנויה, לאפשר ביצוע העבודות (החיוב) מושא פסק הדין. אין בטענת המבקשים להיות מועד מסירת החזקה בדירה לרוכשים מאוחר למועד ביצוע החיוב, כדי לעכב ביצועו, משעניין זה בר הסדרה ביניהם, ככל שהמבקשים עומדים על ביצוע החיוב באמצעות הרוכשים, ואשר כלל אינו מעניינם של המשיבים.

12. לפיכך, הבקשה נדחית.

13. במכלול נסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתן היום, י"א אלול תשפ"ג, 28 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
 מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
 תל אביב יפו